

Přepravní smlouva je **závazkový vztah mezi dopravcem a cestujícím nebo odesílatelem**, který upravuje podmínky přepravy osob nebo věcí.

Smlouva o přepravě osob

Účastníci smlouvy

- **Cestující** – osoba, která má být přepravena.
- **Dopravce** – ten, kdo přepravu zajišťuje (např. dopravní podnik, autobusový dopravce).

Vznik smlouvy

Smlouva vzniká automaticky, **když cestující zaplatí jízdné a vstoupí do dopravního prostředku. Závazek dopravce představuje** přepravit cestujícího do cíle **včas a bezpečně**, zajistit pohodlí a bezpečí během jízdy (např. funkční bezpečnostní pásy, topení, stav vozidla, dodržet **přepravní řády** (např. jízdní řády MHD, pravidla chování v autobuse)).

Přeprava zavazadel

U společně přepravovaných zavazadel (v ruce, v zavazadlovém prostoru) dopravce za ně odpovídá jako za věc, kterou má cestující u sebe. **Za odděleně přepravovaná zavazadla** (např. ufr v úschově) dopravce odpovídá ve vyšší míře.

Škoda při přepravě

- Poškod se **cestující zraní** nebo se mu poškodí věc u sebe, odpovídá dopravce dle pravidel o **škodě způsobené provozem dopravního prostředku**.
- Poškod se poškodí **oddělené zavazadlo**, odpovídá dopravce jako za **škodu na věci při přepravě**.

Druhy přeprav

- **Pravidelná přeprava** (např. MHD): Nároky při zpoždění určuje přepravní řád
- **Nepravidelná přeprava** (např. školní výlet): Poškod dojde ke zpoždění, cestující může požadovat **náhradu škody**.

Smlouva o přepravě věcí (zásilek)

Účastníci smlouvy

- **Odesílatel** – ten, kdo chce, aby byla věc přepravena
- **Dopravce** – zajišťuje přepravu

Předmět smlouvy

[< Předchozí](#)[🏠 Zpět do kurzu](#)[Další >](#)

Závazek odesílatele: zaplatit **přepavné**, poskytnout dopravci přesné informace o zásilce, předat zvláštní listiny, pokud jsou potřeba (např. celní dokumenty).

Závazek dopravce: bezpečně doručit zásilku do místa určení, včas, bez zbytečného odkladu, pokud není doba sjednána → musí přepravit bez zbytečného odkladu,

Forma a potvrzení

Doprovce může chtít potvrzení objednávky nebo převzetí zásilky → požadována **písemná forma**

Zánik práv ze smlouvy

Nepožádá-li **odesílatel o převzetí zásilky** ve sjednané době, nebo do **6 měsíců od uzavření smlouvy**, smlouva zaniká,

Shrnutí rozdílů smluv o přepravě osob a věcí

	Přepava osob	Přepava věcí
Kdo přepravuje	Doprovce	Doprovce
Kdo objednává	Cestující	Odesílatel
Co se přepravuje	Osoba a její zavazadla	Věc (zásilka)
Kdy vzniká	Zaplacením jízdného	Uzavřením smlouvy a převzetím zásilky
Odpovědnost	Za osobu a její věci	Za zásilku

Kontrolní otázky

1. Jak vzniká smlouva o přepravě osob?
2. Jaké jsou hlavní povinnosti dopravce při přepravě osob?
3. Jaký je rozdíl mezi přepravou zavazadel společně a odděleně od cestujícího?
4. Co se rozumí smlouvou o přepravě věcí?
5. Za jakých podmínek zanikají práva a povinnosti ze smlouvy o přepravě věcí?

Naposledy změněno: sobota, 26. července 2025, 20.43